



ЗОЛОЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
Золочівської міської ради
Золочівського району Львівської області
(КНП «Золочівська ЦРЛ»)

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., будинок 48, тел./факс (03265) 4-21-36,
e-mail: knpzolcrl@gmail.com КОД ЄДРПОУ 01996272

18.08.26 № 1151-02/07

На №1375 від 07.07.2026

Заступнику начальника відділу
Медико-економічної експертизи
Страхових випадків з медичного та
особистого страхування
Регіонального Управління врегулювання
СГ «ТАС» (приватне)
Юрію СУЛИМІ

Щодо розгляду запиту

У відповідь на Ваш запит від 07.07.2026, який надійшов до КНП «Золочівська центральна районна лікарня» 27.07.2026 (вх. №269), щодо надання інформації стосовно Петрейка Олега Васильовича, 27.03.2011 року народження, повідомляємо наступне.

Посилання у Вашому запиті на статтю 103 Закону України «Про страхування» саме по собі не є достатньою правовою підставою для надання закладом охорони здоров'я медичної документації чи іншої інформації, що містить лікарську таємницю та персональні дані пацієнта. Зазначена норма передбачає право страховика звертатися із запитом про отримання інформації, необхідної для здійснення страхової діяльності, однак не скасовує вимог законодавства щодо збереження лікарської таємниці та захисту персональних даних. Відповідно до статті 32 Конституції України, статті 286 Цивільного кодексу України, статей 39-1 та 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», а також Закону України «Про захист персональних даних», інформація про стан здоров'я особи, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, результати обстеження та лікування є інформацією з обмеженим доступом і може бути розголошена лише у випадках та порядку, прямо передбачених законом.

Крім того, додана до запиту заява про здійснення страхової виплати не є належним документом, який підтверджує письмову згоду пацієнта або його законного представника на розкриття КНП «Золочівська центральна районна лікарня» конкретної медичної інформації страховій компанії. Така заява не містить чіткого волевиявлення щодо надання саме нашим закладом визначеного обсягу медичної інформації конкретному страховикові.

Звертаємо увагу, що зазначений у запиті пацієнт є неповнолітнім (2011 року народження), а тому згода на розкриття інформації, що становить лікарську таємницю, повинна бути оформлена належним чином його законним представником із чітким

визначенням закладу охорони здоров'я, отримувача інформації та обсягу відомостей, які підлягають розкриттю.

Беручи до уваги вище викладене та відсутність належним чином оформленої письмової згоди законного представника пацієнта або іншої передбаченої законом правової підстави КНП «Золочівська ЦРЛ» не має правових підстав для надання запитуваної медичної документації та інформації.

У разі надходження належним чином оформленої письмової згоди законного представника пацієнта на розкриття відповідної медичної інформації або іншої передбаченої законом правової підстави (зокрема судового рішення чи запиту уповноваженого органу в межах його повноважень) КНП «Золочівська ЦРЛ» розгляне питання про надання інформації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Директор
КНП «Золочівська ЦРЛ»



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ